

1024698-27.2022.8.26.0602

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: Alexandre de Mello Guerra

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

"(...) § 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública

Rua Vinte e Oito de Outubro, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1024698-27.2022.8.26.0602 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1024698-27.2022.8.26.0602

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Flavimar Aparecido Pedro

Requerido:

Fazenda Pública do Estado de São Paulo

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre de Mello Guerra

Vistos.

Dispensado o relatório, a teor do artigo 38, "caput", da Lei n.º 9.099/95, aplicável subsidiariamente à espécie, por força do disposto no artigo 27 da Lei n.º 12.153/09.

DECIDO.

A lide comporta imediato julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há necessidade de produção de provas além das documentais já apresentadas.

A matéria de fato é incontroversa.

Remanesce a análise de questão de direito.

Não há questões preliminares pendentes de exame judicial.

No mérito, a PROCEDÊNCIA dos pedidos é medida que se impõe.

Pretende a parte autora a declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA e de taxas referentes a veículo descrito nos autos.

A mencionada apreensão administrativa foi bem caracterizada nos autos.

Como é de conhecimento geral, o IPVA é regulamentado pela Lei Estadual nº 13.296/08.

A referida lei prevê expressamente a dispensa do pagamento do IPVA na hipótese de perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou sua posse, excluído da dispensa apenas o imposto do mesmo exercício em que ocorrida a perda.

"Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

"(...) § 2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse."

A lei é clara e objetiva ao conceder a dispensa do pagamento do imposto se há motivo que descaracterize o domínio ou a posse do veículo.

A apreensão do veículo atinge diretamente o poder de uso, gozo e disposição da coisa próprios do direito real de propriedade do veículo, a teor do que estabelece o artigo 1.228 do Código Civil.

A apreensão priva o autor de todas as faculdades/poderes inerentes ao direito de propriedade, o que é suficiente para afastar a hipótese de incidência do IPVA, que é a titularidade do veículo automotor em cada período, com fato gerador ocorrido em 1º de janeiro de cada exercício.

Resta assim bem evidenciada a hipótese referida nos dispositivos acima de dispensa do pagamento do imposto por força da mitigação do direito de propriedade (poderes do proprietário) sobre o bem e consequente descaracterização de sua posse.

O art. 2º do mencionado Decreto nº 40.846/96 impõe ao proprietário do veículo o dever de formalizar o pedido de dispensa do IPVA.

Justamente por isso se conclui que são indevidas as cobranças do IPVA de exercícios posteriores à apreensão até o leilão, à luz do art. 1º do Decreto nº 40.846/96.

Tal entendimento é o que deve prevalecer, mesmo que o autor não tenha observado todas as solenidades, pois o que sobressai em situações tais como a dos autos é a prova (cabal e aqui existente) da efetiva perda da posse direta e do poderes que assistem ao titular por força da propriedade do bem.

Justamente por isso não pode haver legitimamente a tributação em tela.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. Sentença de improcedência. Recurso da autora buscando a inversão do julgado. Viabilidade. Veículo objeto de acidente no ano de 2006, ocasionando sua "perda total", daí a não ocorrência do fato gerador daquele marco em diante, ademais, de ser a apelante parte ilegítima para responder pelo débito, em decorrência da perda da posse do bem (veículo). Inteligência do disposto no artigo 11, da Lei Estadual nº 6.606/89, vigente na data do fato gerador. Recurso provido. (TJSP, 11ª Câmara de Direito Público, Apelação Cível nº 0043212-29.2011.8.26.0053, j. 10.09.2013, Rel. Des. Aroldo Viotti)".

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de cobrança de IPVA cumulada com sustação de protestos e indenizatória. Cobrança de débito e protesto de títulos em nome da autora, proveniente de IPVAs não pagos, relativos aos anos de 2012 e 2013. Veículo apreendido em 2011. Dispensa do pagamento do IPVA nas hipóteses em que não é possível o exercício da propriedade do veículo, em virtude da descaracterização do seu domínio ou de sua posse, conforme entendimento extraído do artigo 11, da Lei Estadual nº 6.606/89 e do artigo 1º, do Decreto nº 40.846/96. Precedentes deste Tribunal. Honorários advocatícios fixados nos termos do artigo 85, §§3º, I e II, do CPC de 2015, considerando a majoração relativa aos honorários recursais. Sentença reformada. Apelação provida. (TJSP, Apelação nº 1037133-75.2015.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo Semer, j. 10.10.2016).

Diante do estabelecem os artigos 926, "caput", 927 e 928 do Código de Processo Civil, em se tratando de questão de direito, é certo que a fundamentação apresentada deve ser respeitada, pois esgota a questão posta a desate, razão pela qual deve ser adotada como suficiente razão de decidir e de formação do convencimento da autoridade judicial.

Posto isso e por tudo o mais que nos autos consta, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço apenas para declarar a inexigibilidade dos IPVAs dos exercícios posteriores à apreensão (2014) veículo indicado na inicial em relação ao autor até a presente data.

Oficie-se aos órgãos de proteção ao crédito para eventual exclusão do nome do autor em razão das dívidas apontadas nestes autos.

JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Tratando-se de procedimento regido pela Lei 12.153/2009, são indevidas custas, despesas e honorários em primeiro grau de jurisdição.

Por força do artigo 11 da Lei 12.153/2009, a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

P.R.I.

Sorocaba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA